

중요 어휘

1. **징수(徵收)**: 국가나 공공 기관이 세금이나 비용 등을 거두어들이는 일.

동의어: 수납(收納), 추징(追徵)

예문: 지방자치단체는 주민세를 매년 정해진 기한 내에 **징수**한다.

2. **수반(隨伴)하다**: 어떤 일이 다른 일과 함께 따르다.

동의어: 동반(同伴)하다, 수행(隨行)하다

예문: 대규모 개발 사업에는 환경 파괴의 위험이 **수반**된다.

3. **불이행(不履行)**: 해야 할 의무나 약속을 실행하지 않는 것.

동의어: 미이행(未履行), 불실행(不實行)

반의어: 이행(履行)

예문: 계약상 의무를 **불이행**한 측에 손해 배상 책임이 발생했다.

4. **약정(約定)**: 서로 의논하여 정하는 일, 또는 그렇게 정한 내용.

동의어: 합의(合意), 협약(協約)

예문: 양측은 임대 기간과 보증금에 대한 **약정**을 문서로 체결했다.

5. **용인(容認)하다**: 너그럽게 받아들여 인정하다.

동의어: 허용(許容)하다, 묵인(默認)하다

반의어: 불허(不許)하다

예문: 사회가 부정행위를 **용인**하면 공정한 질서를 유지할 수 없다.

6. **계고(戒告)**: 행정 기관이 의무 불이행자에게 일정한 기한까지 의무를 이행하지 않으면 강제 집행을 하겠다고 미리 알리는 행위.

예문: 행정청은 위반 건축물 소유자에게 자진 철거를 요구하는 **계고** 문서를 발송했다.

7. **절박(切迫)하다**: 상황이 매우 급하고 다급하다.

동의어: 긴박(緊迫)하다, 급박(急迫)하다

반의어: 여유(餘裕)롭다

예문: 수해가 **절박**한 상황이라 주민들을 긴급히 대피시켰다.

8. **물리력(物理力)**: 물리적인 힘, 즉 사람이나 물건에 직접 가해지는 유형의 강제력.

동의어: 실력(實力), 강제력(強制力)

예문: 경찰은 시위대를 해산시키기 위해 최소한의 **물리력**을 행사했다.

9. **판시(判示)하다**: 법원이 판결이나 결정을 통해 법률적 판단을 밝히다.

동의어: 선고(宣告)하다

예문: 대법원은 해당 조항이 헌법에 위배되지 않는다고 **판시**했다.

10. **권익(權益)**: 권리와 이익을 아울러 이르는 말.

동의어: 이권(利權)

예문: 소비자 보호법은 소비자의 **권익**을 지키기 위해 제정되었다.

11. **재량권(裁量權)**: 법률이 정한 범위 안에서 행정 기관이 스스로 판단하여 처리할 수 있는 권한.

예문: 담당 공무원이 **재량권**을 남용하여 특정 업체에 유리한 결정을 내렸다.

12. **일탈(逸脫)**: 정해진 범위나 기준에서 벗어나는 것.

동의어: 이탈(離脫), 위반(違反)

예문: 공무원의 권한 **일탈**은 행정 소송을 통해 통제될 수 있다.

13. **사법 심사(司法審査)**: 법원이 행정 기관의 행위가 적법한지를 판단하고 통제하는 절차.

예문: 위헌 여부에 대한 **사법 심사**를 거쳐 해당 법률이 효력을 잃었다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하십시오.

행정 대집행은 공법상 대체적 작위 의무를 의무자가 불이행한 경우에 행정청이 의무자 대신 직접 행위를 하거나 제삼자에게 이를 하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 ㉔[징수]하는 제도이다. ㉔[대체적 작위 의무]란 타인이 대신하여 이행할 수 있는 적극적 행위 의무를 의미하며, 건물의 철거, 불법 시설물의 제거, 오염 물질의 제거 의무 등이 해당한다. 이는 어떠한 행위를 하여서는 안 되는 소극적 의무인 부작위 의무나 오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무인 비대체적 작위 의무와는 구별된다. 행정 대집행은 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 반드시 법적 근거가 있어야 한다. 헌법상 법치 행정의 원리에 따라, 모든 행정 작용은 법률에 근거하여 이루어져야 하기 때문이다. 따라서 행정상 의무를 명할 수 있는 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 집행하는 근거가 될 수는 없으며, 대집행을 위한 별도의 법적 근거가 필요하다.

행정 대집행법상 대집행이 가능하기 위해서는 다음과 같은 ㉔[실체적] 요건을 충족해야 한다. 첫째, 공법상 의무의 불이행이 있어야 한다. 예를 들어 건축법을 위반하여 건축물을 건축한 사람은 공법인 건축법에 따라 철거 의무가 발생하므로, 불법 건축물 철거 의무는 공법상 의무에 해당한다. 반면, 공공용지 취득 시 건물 소유자가 매매 대상 건물에 대한 철거 의무를 부담하겠다는 ㉔[약정]을 한 경우, 그 철거 의무는 공법상 의무가 아닌 약정에 따른 사법상 의무이므로 대집행의 대상이 되지 않는다. 둘째, 대체적 작위 의무여야 한다. 부작위 의무나 비대체적 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 없다. 다만, 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무는 이미 불법 공작물이 설치된 경우 해당 공작물의 철거라는 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 된다. 셋째, ㉔[비례의 원칙]을 충족해야 한다. 즉 다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고, 불이행을 방지함이 심히 공익을 해치는 경우에 한해 대집행이 용인될 수 있다.

대집행은 법적 절차에 따라 진행되며, 크게 네 단계로 이루어진다. 첫 번째 단계는 계고이다. 계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 하겠다는 의사를 사전에 통지하는 행위이다. 행정 대집행법은 대집행 전 계고를 의무화하고 있으나, 비상사나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행이 가능하다. 계고는 문서로 하여야 하며, 의무자가 스스로 의무를 이행하는데 필요한 상당한 이행 기간을 정하여야 한다. 두 번째 단계는 대집행 영장에 의한 통지이다. 의무자가 계고를 받고도 지정 기한까지 의무를 이행하지 않을 경우, 행정청은 대집행 영장으로서 대집행 실행 시기, 대집행 책임자의 성명, 대집행 비용을 의무자에게 통지해야 한다. 세 번째 단계는 대집행 실행이다. 대집행의 실행은 행정청이 스스로 또는 제삼자로 하여금 대체적 작위 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다. 네 번째 단계는 비용 징수이다. 대집행 비용은 원칙적으로 의무자가 부담해야 한다. 행정청은 비용의 금액과 납부 기일을 정하여 의무자에게 문서로 납부를 명해야 한다.

대집행의 대상과 관련하여 특히 논쟁이 되는 것은 토지·건물의 인도*가 대집행의 대상이 될 수 있는가이다. 판례에 의하면 토지·건물의 인도는 대집행의 대상이 될 수 없다. 대법원은 토지·공원 시설 점유자에 관한 판결에서, 점유 배제와 점유 이전을 목적으로 하는 인도 의무는 비대체적 작위 의무이므로 대집행의 대상이 될 수 없다고 판시했다. 점유를 이전하는 행위는 오직 의무자만이 이행할 수 있는 행위이므로 타인이 대신할 수 없기 때문이다. 다만, 대법원은 후속 판결에서 ㉔[건물의 점유자가 철거 의

무자일 때에는 건물 철거 의무에 퇴거 의무도 포함되어 있다고 판시하여, 점유 배제를 위한 강제 퇴거는 대집행의 대상이 될 수 있음을 인정하였다.]

위법한 대집행으로 권리를 침해당한 국민은 해당 행정청을 상대로 행정 소송을 제기하여 권리를 ㉔[구제]받을 수 있다. 계고, 대집행 영장에 의한 통지, 대집행의 실행, 비용 납부 명령은 모두 행정 소송의 대상이 된다. 다만, 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고나 영장 통지, 대집행 실행에 대한 소송은 그 이익이 상실된다. 대집행이라는 물리적 실행이 끝나 버린 상황에서 설령 법원이 계고나 영장 통지 등의 위법성을 인정하더라도 이미 철거된 건물을 철거되기 이전의 상태로 되돌릴 방법이 없기 때문이다. 따라서 행정 소송에서 대집행을 다룰 경우, ㉔[집행 정지]를 신청하여 대집행의 실행을 막는 것이 중요하다.

행정 대집행은 행정상 의무의 이행을 확보하기 위한 중요한 수단이지만, 동시에 국민의 기본권 보장과 법치 행정의 원리라는 틀 안에서 ㉔[운용]되어야 한다. 특히 대집행의 요건, 대상, 절차, 실행 방법 등에 관한 법리적 쟁점들은 행정의 실효성과 국민의 권익 보호라는 두 가치의 균형점을 모색하는 과정에서 발생한다. 따라서 행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 이를 통제하는 사법 심사가 중요한 역할을 한다.

* 인도(引渡): 물건에 대한 사실상의 지배를 이전하는 일.

1. 윗글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 행정 대집행의 요건을 충족 순서에 따라 배열한 뒤, 각 요건이 적용되지 않는 반례를 병치하여 개념의 외연을 한정하고 있다.
- ② 행정 대집행의 법적 성격을 규정한 뒤, 그것이 실제 적용되는 과정을 시간적 순서에 따라 제시하고, 적용 범위에 관한 판례의 논쟁을 소개하고 있다.
- ③ 행정 대집행 제도의 역사적 변천 과정을 통시적으로 기술한 뒤, 현행 법체계에서의 위상을 다른 행정 강제 수단과의 비교를 통해 정립하고 있다.
- ④ 행정 대집행이 초래하는 기본권 침해의 유형을 분류한 뒤, 각 유형에 대응하는 권리 구제 수단을 사례와 함께 열거하고 있다.
- ⑤ 행정 대집행에 관한 학계의 다양한 학설을 소개한 뒤, 판례의 입장과 대조하여 제도의 운용 방향에 대한 필자의 견해를 제시하고 있다.

2. 윗글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 행정청이 대집행을 실행하기 위해서는 의무 부과와 법적 근거와는 별개로 대집행 자체를 위한 법적 근거가 마련되어 있어야 한다.
- ② 부작위 의무가 위반된 결과로 불법 공작물이 이미 설치된 경우, 그 공작물을 철거하는 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 있다.
- ③ 계고 시 행정청은 반드시 문서의 형식을 갖추어야 하며, 의무자가 자력으로 의무를 이행할 수 있도록 상당한 이행 기간을 설정해야 한다.
- ④ 대법원은 건물의 인도 의무를 대체적 작위 의무로 보아 대집행의 대상으로 인정하되, 점유자의 퇴거 의무에 대해서는 별도의 법적 근거를 요구하였다.
- ⑤ 대집행 비용의 납부 명령은 대집행 실행이 완료된 이후에도 행정 소송의 대상이 될 수 있어, 의무자가 그 위법성을 다룰 여지가 남아 있다.

3. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 의무의 이행 주체가 의무자 본인에 한정되지 않는다는 점에서, 오직 의무자만이 이행할 수 있는 비대체적 작위 의무와 구별된다.
- ② ㉠의 불이행이 존재하더라도, ㉡이 충족되지 않으면 행정청은 대집행을 실시할 수 없다.
- ③ ㉡에 해당하는 의무라 하더라도 그것이 사법상 의무에 불과하다면 행정 대집행의 대상에서 배제된다.
- ④ ㉡은 대집행이 공익 보호를 위한 최후의 수단으로만 허용됨을 의미하므로, 다른 수단으로 의무 이행이 가능한 경우에는 대집행이 배제된다.
- ⑤ ㉡은 ㉠의 성립 여부를 판단하는 기준으로 작용하여, ㉡에 부합하지 않으면 ㉠ 자체가 성립하지 않는 것으로 본다.

4. ㉡의 이유를 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 퇴거 의무는 인도 의무와는 달리 타인이 대신 이행할 수 있는 대체적 작위 의무에 해당하므로, 대집행의 일반 요건을 독립적으로 충족하기 때문이다.
- ② 철거 의무자의 퇴거를 별도로 강제할 법적 수단이 부재하여, 공법상 의무 이행의 실효성을 확보하기 위해 비례의 원칙을 완화할 필요가 있기 때문이다.
- ③ 건물을 물리적으로 철거하려면 그 안에 있는 점유자의 퇴거가 불가피하게 선행되어야 하므로, 퇴거는 철거라는 주된 의무를 이행하기 위한 부수적 행위로 포섭될 수 있기 때문이다.
- ④ 철거 의무와 퇴거 의무는 법적 성질이 동일한 대체적 작위 의무에 해당하므로, 양자를 하나의 대집행 절차 안에서 동시에 이행하는 것이 절차적 효율성에 부합하기 때문이다.
- ⑤ 점유자가 철거 의무자와 동일인인 경우, 그의 점유 행위 자체가 공법상 의무 불이행의 연장선에 놓이므로, 퇴거 의무를 비대체적 작위 의무로 분류할 실익이 소멸하기 때문이다.

5. ㉠, ㉡, ㉢에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 행정 대집행이 성립하기 위해 충족해야 하는 의무의 성질에 관한 요건이다.
- ② ㉡은 행정 대집행의 남용을 방지하기 위한 실체적 한계로, 공익과 수단 간의 균형을 요구한다.
- ③ ㉢은 대집행 실행 이후에 행정 소송을 통해 원상회복을 실현하기 위한 절차적 수단이다.
- ④ ㉡에 해당하지 않는 의무는 행정 대집행의 대상에서 원칙적으로 배제되나, 판례는 예외적으로 퇴거 의무를 철거 의무에 포함시켜 ㉠의 범위를 확장한 바 있다.
- ⑤ ㉡의 충족 여부에 대한 판단에 행정청의 재량이 개입될 수 있으며, 그 재량의 일탈이나 남용이 있는 경우 사법 심사의 대상이 된다.

6. 밑글을 바탕으로 <보기>의 상황을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

甲은 자신이 소유하고 점유하고 있는 건물에서 식당을 운영하고 있었다. 이후 해당 토지가 도시 공원으로 지정되자 관할 행정청 乙은 도시공원법에 근거하여 甲에게 건물 철거 명령을 내렸다. 甲은 이에 불응하였고, 乙은 행정 대집행법에 따라 계고를 실시하고 대집행 영장을 통지한 후, 甲을 강제로 퇴거시키고 건물을 철거하였다. 철거 후 乙은 甲에게 철거 비용 500만 원의 납부를 명령하였다.

한편 丙은 자신이 소유한 건물을 행정청 丁에게 매도하는 계약을 체결하면서, 매매 완료 후 건물을 철거하겠다는 약정을 하였으나 이를 이행하지 않았다.

- ① 乙이 甲에게 내린 철거 명령은 도시공원법이라는 공법에 근거한 것이므로, 甲의 철거 의무는 공법상 의무에 해당한다.
- ② 甲이 철거 의무자이면서 동시에 해당 건물의 점유자이므로, 乙이 甲을 강제로 퇴거시킨 행위는 철거 의무의 대집행에 포함되는 것으로 볼 수 있다.
- ③ 丙이 丁에게 부담하는 철거 의무는 매매 계약상의 약정에 따른 것이므로, 丁이 이를 이유로 행정 대집행을 실시하는 것은 허용되지 않는다.
- ④ 乙의 대집행이 위법하다고 판단될 경우, 甲은 건물 철거가 완료된 이후에도 계고와 영장 통지의 위법성을 다투는 행정 소송을 제기하여 권리를 구제받을 수 있다.
- ⑤ 甲이 철거 전에 행정 소송을 제기하면서 집행 정지를 함께 신청하였다면, 대집행의 실행을 저지하여 계고와 영장 통지에 대한 소송의 실익을 확보할 수 있었을 것이다.

7. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 사례를 분석한 내용으로 적절한 것은?

<보기>

행정청 A는 수질오염방지법에 근거하여 공장 운영자 B에게 오염 물질 제거 명령을 내렸다. B는 명령을 이행하지 않았고, A는 행정 대집행법에 따라 계고와 영장 통지를 거쳐 제삼자 C에게 오염 물질 제거 작업을 위탁하여 이를 실행한 뒤, 그 비용을 B에게 부과하였다. 이후 B는 "A의 대집행은 다른 수단으로 이행 확보가 가능했음에도 불구하고 곧바로 대집행에 착수한 것이므로 위법하다."라고 주장하며 행정 소송을 제기하였다.

- ① B의 오염 물질 제거 의무는 B 본인만이 이행할 수 있는 비대체적 작위 의무이므로, A가 C에게 작업을 위탁한 것은 대집행의 요건을 충족하지 못한다.
- ② A가 제삼자 C에게 작업을 위탁한 것은 행정청이 스스로 대집행을 실행해야 한다는 원칙에 위배되므로, 이 점에서 A의 대집행은 절차적 하자가 있다.
- ③ B의 주장은 행정 대집행의 실체적 요건 중 비례의 원칙 충족 여부에 관한 것이므로, 법원은 다른 수단으로 이행을 확보할 수 있었는지를 심리하여야 한다.
- ④ 대집행이 이미 완료되었으므로, B가 비용 납부 명령뿐 아니라 계고와 영장 통지의 위법성까지 함께 다투는 것이 가능하다.
- ⑤ B가 대집행 실행 이전에 집행 정지를 신청하지 않은 것은 소의 이익이 인정되기 위한 요건이므로, 이를 신청하지 않은 B의 소송은 각하되어야 한다.

8. ㉠~㉣의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 국가나 공공 단체가 법에 따라 세금, 수수료, 벌금 따위를 거두어들이는 것.
- ② ㉡: 실체를 갖추고 있는. 또는 그런 것.
- ③ ㉢: 어떤 일을 약속하여 정함.
- ④ ㉣: 자연적인 재해나 사회적인 피해를 당하여 어려운 처지에 있는 사람을 도와줌.
- ⑤ ㉤: 조직이나 기구, 사업체 따위를 운용하고 경영함.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[A]

행정 대집행은 공법상 대체적 작위 의무를 의무자가 불이행한 경우에 행정청이 의무자 대신 직접 행위를 하거나 제삼자에게 이를 하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 제도이다. 대체적 작위 의무란 타인이 대신하여 이행할 수 있는 적극적 행위 의무를 의미하며, 건물의 철거, 불법 시설물의 제거, 오염 물질의 제거 의무 등이 해당한다. 이는 어떠한 행위를 하여서는 안 되는 소극적 의무인 부작위 의무나 오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무인 비대체적 작위 의무와는 구별된다. 행정 대집행은 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 반드시 법적 근거가 있어야 한다. 헌법상 법치 행정의 원리에 따라, 모든 행정 작용은 법률에 근거하여 이루어져야 하기 때문이다. 따라서 행정상 의무를 명할 수 있는 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 집행하는 근거가 될 수는 없으며, 대집행을 위한 별도의 법적 근거가 필요하다.

행정 대집행법상 대집행이 가능하기 위해서는 다음과 같은 실체적 요건을 충족해야 한다. 첫째, ㉠[공법상 의무]의 불이행이 있어야 한다. 예를 들어 건축법을 위반하여 건축물을 건축한 사람은 공법인 건축법에 따라 철거 의무가 발생하므로, 불법 건축물 철거 의무는 공법상 의무에 해당한다. 반면, 공공용지 취득 시 건물 소유자가 매매 대상 건물에 대한 철거 의무를 부담하겠다는 약정을 한 경우, 그 철거 의무는 공법상 의무가 아닌 약정에 따른 ㉡[사법상 의무]이므로 대집행의 대상이 되지 않는다. 둘째, 대체적 작위 의무여야 한다. 부작위 의무나 비대체적 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 없다. 다만, 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무는 이미 불법 공작물이 설치된 경우 해당 공작물의 철거라는 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 된다. 셋째, 비례의 원칙을 충족해야 한다. 즉 다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고, 불이행을 방지함이 심히 공익을 해치는 경우에 한해 대집행이 용인될 수 있다.

[B]

대집행은 법적 절차에 따라 진행되며, 크게 네 단계로 이루어진다. 첫 번째 단계는 계고이다. 계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 하겠다는 의사를 사전에 통지하는 행위이다. 행정 대집행법은 대집행 전 계고를 의무화하고 있으나, 비상사나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행이 가능하다. 계고는 문서로 하여야 하며, 의무자가 스스로 의무를 이행하는 데 필요한 상당한 이행 기간을 정하여야 한다. 두 번째 단계는 대집행 영장에 의한 통지이다. 의무자가 계고를 받고도 지정 기한까지 의무를 이행하지 않을 경우, 행정청은 대집행 영장으로서 대집행 실행 시기, 대집행 책임자의 성명, 대집행 비용을 의무자에게 통지해야 한다. 세 번째 단계는 대집행 실행이다. 대집행의 실행은 행정청이 스스로 또는 제삼자로 하여금 대체적 작위 의무를 이행시키는 ㉢[물리력의 행사]를 말한다. 네 번째 단계는 비용 징수이다. 대집행 비용은 원칙적으로 의무자가 부담해야 한다. 행정청은 비용의 금액과 납부 기일을 정하여 의무자에게 문서로 납부를 명해야 한다.

대집행의 대상과 관련하여 특히 논쟁이 되는 것은 토지·건물의 인도*가 대집행의 대상이 될 수 있는가이다. 판례에 의하면 토지·건물의 인도는 대집행의 대상이 될 수 없다. 대법원은 토지·공원 시설 점유자에 관한 판결에서, 점유 배제와 점유 이전을 목적으로 하는 인도 의무는 비대체적 작위 의무이므로 대집행의 대

상이 될 수 없다고 판시했다. ㉣[점유를 이전하는 행위는 오직 의무자만이 이행할 수 있는 행위이므로 타인이 대신할 수 없기 때문이다.] 다만, 대법원은 후속 판결에서 건물의 점유자가 철거 의무자일 때에는 건물 철거 의무에 퇴거 의무도 포함되어 있다고 판시하여, 점유 배제를 위한 강제 퇴거는 대집행의 대상이 될 수 있음을 인정하였다.

위법한 대집행으로 권리를 침해당한 국민은 해당 행정청을 상대로 행정 소송을 제기하여 권리를 구제받을 수 있다. 계고, 대집행 영장에 의한 통지, 대집행의 실행, 비용 납부 명령은 모두 행정 소송의 대상이 된다. 다만, 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고나 영장 통지, 대집행 실행에 대한 소송은 그 이익이 상실된다. ㉤[대집행이라는 물리적 실행이 끝나 버린 상황에서 설령 법원이 계고나 영장 통지 등의 위법성을 인정하더라도 이미 철거된 건물을 철거되기 이전의 상태로 되돌릴 방법이 없기 때문이다.] 따라서 행정 소송에서 대집행을 다툰 경우, 집행 정지를 신청하여 대집행의 실행을 막는 것이 중요하다.

행정 대집행은 행정상 의무의 이행을 확보하기 위한 중요한 수단이지만, 동시에 국민의 기본권 보장과 법치 행정의 원리라는 틀 안에서 운용되어야 한다. 특히 대집행의 요건, 대상, 절차, 실행 방법 등에 관한 법리적 쟁점들은 행정의 실효성과 국민의 권익 보호라는 두 가치의 균형점을 모색하는 과정에서 발생한다. 따라서 행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 이를 통제하는 사법 심사가 중요한 역할을 한다.

* 인도(引渡): 물건에 대한 사실상의 지배를 이전하는 일.

9. 위글을 이해한 내용으로 적절한 것은?

- ① 행정 대집행의 절차 중 계고와 대집행 영장 통지는 반드시 동일한 문서에 포함되어야 한다.
- ② 대집행 영장에는 대집행 실행 시기와 책임자의 성명 외에 의무자의 이의 신청 절차가 기재되어야 한다.
- ③ 대법원은 건물의 인도 의무를 일괄적으로 대집행의 대상에서 배제하며, 철거 의무자의 퇴거에 대해서도 예외를 인정하지 않는다.
- ④ 행정청의 대집행권 행사에 재량권의 남용이나 일탈이 있는 경우, 사법 심사를 통해 그 위법성이 통제될 수 있다.
- ⑤ 행정 대집행은 의무자의 의무 불이행이 존재하기만 하면 의무의 법적 성질이나 공익 침해 여부와 관계없이 실시할 수 있다.

10. [A]와 [B]에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]에서는 행정 대집행의 대상이 되는 의무와 되지 않는 의무를 구분하여 제도의 적용 범위를 밝히고 있다.
- ② [A]에서는 행정 대집행에 법적 근거가 요구되는 이유를 헌법상 법치 행정의 원리와 연결 지어 설명하고 있다.
- ③ [B]에서는 대집행 절차의 각 단계에서 행정청이 이행해야 할 형식적 요건을 구체적으로 제시하고 있다.
- ④ [B]에서는 대집행의 절차적 단계가 순차적으로 진행됨을 서술하면서, 어떠한 경우에도 그 순서를 변경할 수 없음을 명시하고 있다.
- ⑤ [A]는 행정 대집행의 제도적 성격과 법적 토대를 규정하는 데 초점을 두고, [B]는 그 제도가 실현되는 구체적 과정을 기술하는 데 초점을 두고 있다.

11. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠과 ㉡은 의무의 발생 근거가 공법인지 사법인지에 따라 구별된다.
- ② ㉠에 해당하는 의무의 불이행은 행정 대집행의 실체적 요건 중 하나를 충족시키는 전제가 된다.
- ③ ㉡에 해당하는 의무의 불이행에 대해서는 행정 대집행이 아닌 사법상의 구제 절차를 통해 이행을 확보해야 한다.
- ④ 동일한 행위인 건물 철거라 하더라도 그 의무 발생의 근거에 따라 ㉠에 해당할 수도 있고 ㉡에 해당할 수도 있다.
- ⑤ ㉡에 해당하는 의무는 행정청이 직접 이행을 강제할 수 있으므로, 비례의 원칙과 같은 추가적 요건을 충족하지 않더라도 대집행이 가능하다.

12. ㉢에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 행정 대집행의 대상이 되기 위해서는 의무의 이행이 공익에 기여하는 것이어야 한다.
- ② 비대체적 작위 의무에 대해서는 행정 대집행 이외의 다른 강제수단이 법적으로 금지되어 있다.
- ③ 물건에 대한 사실상의 지배를 이전하는 행위는 그 성질상 의무자의 의사적 협력을 본질적으로 수반한다.
- ④ 토지·건물의 점유자는 행정 대집행의 상대방이 될 수 없으므로, 점유 배제를 위한 강제력 행사는 허용되지 않는다.
- ⑤ 대집행의 대상이 되려면 해당 의무가 공법상 의무이면서 동시에 금전적 가치로 환산될 수 있어야 한다.

13. ㉣를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 행정 소송에서 소의 이익이 인정되려면 법원의 판결을 통해 권리 침해를 실질적으로 시정할 수 있는 가능성이 존재해야 한다.
- ② 대집행 실행 이전에 집행 정지가 인용되었다면, 계고나 영장 통지에 대한 행정 소송의 이익은 유지될 수 있다.
- ③ 대집행이 완료된 이후라도 비용 납부 명령에 대한 소송의 이익은 별도로 인정될 수 있다.
- ④ 대집행 실행이 완료된 이후에는 법원의 판결을 통해 계고의 위법성이 인정된다면, 이미 철거된 건물을 철거되기 이전의 상태로 되돌리는 원상회복이 가능하다.
- ⑤ 대집행의 대상이 건물 철거가 아닌 오염 물질 제거인 경우에도, 실행 완료 후에는 계고에 대한 소송의 이익이 문제될 수 있다.

14. 위글을 바탕으로 <보기>의 상황을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

甲은 환경보호법에 근거하여 하천 인근에 불법으로 설치한 가축 사육 시설의 철거 의무를 부과받았으나 이를 이행하지 않았다. 관할 행정청 乙은 행정 대집행법에 따라 문서로 계고를 실시하고 이행 기간을 30일로 정하였다. 甲이 이행 기간 내에 의무를 이행하지 않자, 乙은 대집행 영장을 통지한 뒤 대집행을 실행하여 해당 시설을 철거하고, 철거 비용 300만 원을 甲에게 부과하였다.

한편 丙은 乙과 체결한 민간 위탁 계약에 따라 하천 정화 시설을 설치할 의무를 부담하고 있었으나, 이를 이행하지 않았다.

- ① 甲의 가축 사육 시설 철거 의무는 타인이 대신 이행할 수 있으므로 대체적 작위 의무에 해당한다.
- ② 甲의 철거 의무는 환경보호법이라는 공법에 근거하므로, 乙이 대집행을 실시하기 위한 전제 조건인 ㉠에 부합한다.
- ③ 丙의 하천 정화 시설 설치 의무는 민간 위탁 계약에 따른 것이므로 ㉡에 해당하여, 乙이 행정 대집행으로 이행을 강제할 수 없다.
- ④ [B]에 비추어 볼 때, 乙이 계고 없이 곧바로 대집행 영장을 통지한 것은 절차적 위법에 해당한다.
- ⑤ 대집행이 완료된 이후 甲이 계고의 위법성을 다투는 행정 소송을 제기하더라도, 이미 시설이 철거되어 원상회복이 불가능하므로 소의 이익이 부정될 수 있다.

15. 위글을 바탕으로 <보기>의 상황을 분석한 내용으로 적절한 것은?

<보기>

행정청 A는 소방법에 근거하여 상가 건물 소유자 B에게 건물 내부의 불법 증축 부분을 철거할 것을 명령하였다. B가 이 명령에 불응하자, A는 B가 스스로 건물을 철거하도록 유도할 수 있는 다른 수단이 있었음에도 불구하고 이를 고려하지 않은 채 곧바로 계고와 대집행 영장 통지를 거쳐 대집행을 실행하여 불법 증축 부분을 철거하였다. B는 이에 대해 행정 소송을 제기하려 한다.

한편 해당 건물의 세입자 C는 불법 증축 부분에서 영업을 하고 있었는데, A는 대집행 실행 당시 C에게는 별도의 계고나 통지를 하지 않았다.

- ① B가 대집행 실행 자체의 위법성을 다투어 권리를 구제받으려면, 대집행이 이미 완료된 이후라도 법원에 집행 정지를 신청하여 실행을 막아야 한다.
- ② A가 다른 수단으로 의무 이행을 확보할 수 있었음에도 불구하고 곧바로 대집행에 착수한 것은 비례의 원칙을 위반한 것으로 볼 수 있으며, 이는 사법 심사의 대상이 된다.
- ③ C는 불법 증축 부분에 대한 철거 의무의 직접적인 의무자이므로, A는 C에게도 별도의 계고를 실시해야 한다.
- ④ C의 영업 손실에 대해서는 B가 아닌 A가 전적으로 배상 책임을 지며, 이는 행정 대집행법에 의해 명시적으로 규정된 사항이다.
- ⑤ A가 ㉢을 행사하는 과정에서 다른 수단을 고려하지 않은 것은 [A]에서 설명한 대체적 작위 의무의 성질에 위배되므로, 대집행 자체가 처음부터 무효가 된다.

16. 위글을 바탕으로 <보기>의 견해를 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

학자 X는 다음과 같이 주장한다. "행정 대집행의 실효성을 높이기 위해서는 행정청에게 더 넓은 재량을 부여해야 한다. 구체적으로, 비례의 원칙에 따른 엄격한 요건 심사를 완화하고, 대집행 절차의 신속성을 확보하기 위해 계고와 대집행 영장 통지를 하나의 절차로 통합하는 방안을 검토할 필요가 있다. 나아가, 토지·건물의 인도 의무에 대해서도 대집행을 전면적으로 허용하여, 행정 목적의 달성을 앞당겨야 한다."

- ① X의 견해 중 비례의 원칙 완화 주장은, 대집행이 다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란한 경우에만 허용된다는 위글의 입장과 부합한다.
- ② X의 견해 중 계고와 영장 통지의 통합 주장은, 비상사나 위험이 절박한 경우 계고를 생략할 수 있다는 규정의 취지와 동일한 논리에 기반한다.
- ③ X의 견해 중 인도 의무에 대한 대집행 전면 허용 주장은, 인도 의무를 비대체적 작위 의무로 보아 대집행의 대상에서 제외한 판례의 입장과 상충한다.
- ④ X의 견해는 행정의 실효성과 국민의 권익 보호 간의 균형을 모색해야 한다는 위글의 관점에 비추어 볼 때, 두 가치를 조화롭게 반영한 것이다.
- ⑤ X의 견해대로 재량이 확대된다면, 행정청의 재량권 남용을 통제하는 사법 심사의 역할은 축소되어도 무방하다는 결론이 도출된다.

[17~24] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

행정 대집행은 공법상 대체적 작위 의무를 의무자가 불이행한 경우에 행정청이 의무자 대신 직접 행위를 하거나 제삼자에게 이를 하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 제도이다. 대체적 작위 의무란 타인이 대신하여 이행할 수 있는 적극적 행위 의무를 의미하며, 건물의 철거, 불법 시설물의 제거, 오염 물질의 제거 의무 등이 해당한다. 이는 어떠한 행위를 하여서는 안 되는 소극적 의무인 ㉠[부작위 의무]나 오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무인 ㉡[비대체적 작위 의무]와는 구별된다. 행정 대집행은 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 반드시 법적 근거가 있어야 한다. 헌법상 법치 행정의 원리에 따라, 모든 행정 작용은 법률에 근거하여 이루어져야 하기 때문이다. ㉢[따라서 행정상 의무를 명할 수 있는 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 집행하는 근거가 될 수는 없으며, 대집행을 위한 별도의 법적 근거가 필요하다.]

[A] 행정 대집행법상 대집행이 가능하기 위해서는 다음과 같은 실체적 요건을 충족해야 한다. 첫째, 공법상 의무의 불이행이 있어야 한다. 예를 들어 건축법을 위반하여 건축물을 건축한 사람은 공법인 건축법에 따라 철거 의무가 발생하므로, 불법 건축물 철거 의무는 공법상 의무에 해당한다. 반면, 공공용지 취득 시 건물 소유자가 매매 대상 건물에 대한 철거 의무를 부담하겠다는 약정을 한 경우, 그 철거 의무는 공법상 의무가 아닌 약정에 따른 사법상 의무이므로 대집행의 대상이 되지 않는다. 둘째, 대체적 작위 의무여야 한다. 부작위 의무나 비대체적 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 없다. 다만, 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무는 이미 불법 공작물이 설치된 경우 해당 공작물의 철거라는 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 된다. 셋째, 비례의 원칙을 충족해야 한다. 즉 다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고, 불이행을 방지함이 심히 공익을 해치는 경우에 한해 대집행이 용인될 수 있다.

대집행은 법적 절차에 따라 진행되며, 크게 네 단계로 이루어진다. 첫 번째 단계는 계고이다. 계고는 상당한 기간 내에 의무를 이행하지 않으면 대집행을 하겠다는 의사를 사전에 통지하는 행위이다. 행정 대집행법은 대집행 전 계고를 의무화하고 있으나, 비상사나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행이 가능하다. 계고는 문서로 하여야 하며, 의무자가 스스로 의무를 이행하는데 필요한 상당한 이행 기간을 정하여야 한다. 두 번째 단계는 대집행 영장에 의한 통지이다. 의무자가 계고를 받고도 지정 기한까지 의무를 이행하지 않을 경우, 행정청은 대집행 영장으로써 대집행 실행 시기, 대집행 책임자의 성명, 대집행 비용을 의무자에게 통지해야 한다. 세 번째 단계는 대집행 실행이다. 대집행의 실행은 행정청이 스스로 또는 제삼자로 하여금 대체적 작위 의무를 이행시키는 물리력의 행사를 말한다. 네 번째 단계는 비용 징수이다. 대집행 비용은 원칙적으로 의무자가 부담해야 한다. 행정청은 비용의 금액과 납부 기일을 정하여 의무자에게 문서로 납부를 명해야 한다.

[B] 대집행의 대상과 관련하여 특히 논쟁이 되는 것은 토지·건물의 인도*가 대집행의 대상이 될 수 있는가이다. 판례에 의하면 토지·건물의 인도는 대집행의 대상이 될 수 없다. 대법원은 토지 공원 시설 점유자에 관한 판결에서, 점유 배제와 점유 이전을 목적으로 하는 인도 의무는 비대체적 작위 의무이므로 대집행의 대상이 될 수 없다고 판시했다. 점유를 이전하는 행위는 오직 의무자만이 이행할 수

있는 행위이므로 타인이 대신할 수 없기 때문이다. 다만, 대법원은 후속 판결에서 건물의 점유자가 철거 의무자일 때에는 건물 철거 의무에 퇴거 의무도 포함되어 있다고 판시하여, 점유 배제를 위한 강제 퇴거는 대집행의 대상이 될 수 있음을 인정하였다.

위법한 대집행으로 권리를 침해당한 국민은 해당 행정청을 상대로 행정 소송을 제기하여 권리를 구제받을 수 있다. 계고, 대집행 영장에 의한 통지, 대집행의 실행, 비용 납부 명령은 모두 행정 소송의 대상이 된다. 다만, 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고나 영장 통지, 대집행 실행에 대한 소송은 그 이익이 상실된다. 대집행이라는 물리적 실행이 끝나 버린 상황에서 설령 법원이 계고나 영장 통지 등의 위법성을 인정하더라도 이미 철거된 건물을 철거되기 이전의 상태로 되돌릴 방법이 없기 때문이다. 따라서 행정 소송에서 대집행을 다룰 경우, 집행 정지를 신청하여 대집행의 실행을 막는 것이 중요하다.

행정 대집행은 행정상 의무의 이행을 확보하기 위한 중요한 수단이지만, 동시에 국민의 기본권 보장과 법치 행정의 원리라는 틀 안에서 운용되어야 한다. 특히 대집행의 요건, 대상, 절차, 실행 방법 등에 관한 법리적 쟁점들은 행정의 실효성과 국민의 권익 보호라는 두 가치의 균형점을 모색하는 과정에서 발생한다. ㉣[따라서 행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 이를 통제하는 사법 심사가 중요한 역할을 한다.]

* 인도(引渡): 물건에 대한 사실상의 지배를 이전하는 일.

17. 밑글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 대집행의 실행 단계에서 행정청은 직접 물리력을 행사할 수도 있고, 제삼자로 하여금 의무를 이행하게 할 수도 있다.
- ② 대집행 영장에는 실행 시기, 책임자의 성명, 비용이 기재되어야 하며, 이를 의무자에게 통지하지 않은 채 실행하면 절차적 하자가 발생한다.
- ③ 건물 점유자가 철거 의무를 부담하지 않는 제삼자인 경우에는 그 점유자에 대한 강제 퇴거를 철거 의무의 대집행에 포함시킬 수 없다.
- ④ 비상사나 위험이 절박한 경우에는 대집행 영장에 의한 통지를 통해 의무자에게 상당한 이행 기간을 부여해야 한다.
- ⑤ 의무자가 계고에서 정한 이행 기간 내에 스스로 의무를 이행한 경우, 행정청은 후속 절차인 대집행 영장 통지 이하의 단계로 진행할 수 없다.

18. [A]의 논리 구조에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① 세 가지 요건을 중요도 순서에 따라 위계적으로 배열하여, 앞의 요건이 충족되지 않으면 뒤의 요건이 자동적으로 배제됨을 보이고 있다.
- ② 세 가지 요건을 병렬적으로 나열하되, 각 요건에 대해 해당 사례와 비해당 사례를 대조하여 적용 범위를 구체화하고 있다.
- ③ 첫 번째 요건에서 도출된 결론을 두 번째 요건의 전제로 삼아, 세 요건이 연쇄적 추론 관계를 이루도록 구성하고 있다.
- ④ 세 가지 요건 각각에 대해 찬반 논거를 제시한 뒤, 종합적으로 대집행의 정당성을 논증하는 방식을 취하고 있다.
- ⑤ 첫 번째 요건과 두 번째 요건은 의무의 유형에 관한 것으로, 세 번째 요건은 이 두 요건의 예외를 규정하는 기능을 수행하고 있다.

19. ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 행위를 하지 않을 의무이므로 그 자체로는 행정 대집행의 대상이 되지 않는다.
- ② ㉡은 의무의 이행 주체가 의무자 본인에 한정되어 타인이 대신할 수 없으므로 행정 대집행의 대상에서 배제된다.
- ③ ㉠이 위반된 결과로 적극적 행위가 필요한 상태가 발생하면, 그 시정 행위는 대체적 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 될 수 있다.
- ④ ㉡에 해당하는 인도 의무라 하더라도 의무자가 동시에 철거 의무를 부담하는 경우, 퇴거 행위는 철거의 대집행에 포함될 수 있다.
- ⑤ ㉠과 ㉡은 모두 대체적 작위 의무의 하위 유형으로서, 의무 이행의 방식에 따라 세분화된 개념이다.

20. ㉢의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 행정 대집행은 그 자체로 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 동반하는 행정 작용이기 때문이다.
- ② 행정 대집행의 비용은 의무자가 부담해야 하므로, 비용 징수를 위한 별도의 법적 근거가 필요하기 때문이다.
- ③ 명령권의 근거가 되는 법률은 의무의 내용만을 규정할 뿐 그 이행을 강제하는 수단과 절차까지 포괄하지 않기 때문이다.
- ④ 대집행은 제삼자에 의한 이행을 수반하므로, 제삼자의 행위에 대한 법적 근거가 별도로 존재해야 하기 때문이다.
- ⑤ 행정 명령과 행정 대집행은 서로 다른 행정 기관의 소관 사항이므로, 동일한 법률에 의해 규율될 수 없기 때문이다.

21. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

행정청 甲은 도로법에 근거하여 도로 위에 불법으로 노점을 설치하고 영업 중인 乙에게 노점 시설물의 철거 명령을 내렸다. 乙은 이를 이행하지 않았고, 甲은 행정 대집행법에 따라 계고를 실시하고 이행 기간을 14일로 정하였으나, 乙은 여전히 철거하지 않았다. 이에 甲은 대집행 영장을 통지한 후, 직접 노점 시설물을 철거하고 비용 150만 원을 乙에게 부과하였다. 철거 당시 乙은 노점에서 나오기를 거부하며 저항하였으나, 甲 소속 공무원들이 乙을 퇴거시킨 후 시설물을 철거하였다.

한편, 丙은 甲과 체결한 도로 점용 허가 계약이 만료된 후에도 도로 위의 가판대를 자진 철거하지 않고 있다.

- ① 乙의 노점 시설물 철거 의무는 도로법이라는 공법에 근거한 것이므로, [A]에서 제시한 실체적 요건 중 공법상 의무의 불이행에 해당한다.
- ② 乙이 노점에서 나오기를 거부한 상황에서 甲이 乙을 퇴거시킨 것은, [B]에서 제시한 철거 의무자가 건물을 점유한 경우의 판례 법리에 비추어 적절한 행위로 볼 수 있다.
- ③ 甲이 乙에게 부과한 비용 150만 원의 납부 명령은 대집행 실행이 완료된 이후에도 행정 소송의 대상이 될 수 있다.
- ④ 丙의 가판대 철거 의무는 도로 점용 허가 계약의 만료에 따른 것이므로, 그 법적 성질에 따라 행정 대집행의 대상이 되는지 여부가 달라질 수 있다.
- ⑤ 乙이 대집행 실행 전에 행정 소송을 제기하고 집행 정지를 신청하여 실행을 막았다면, 이미 통지된 영장 자체의 위법성을 다투는 소송의 이익은 상실되었을 것이다.

22. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 상황을 분석한 내용으로 적절한 것은?

<보기>

행정청 A는 문화재보호법에 근거하여 문화재 보호구역 내에 무허가로 건축된 건물의 소유자 B에게 철거 명령을 내렸다. B는 해당 건물을 C에게 임대하여 C가 거주하고 있었으며, B 자신은 다른 곳에 거주하고 있었다. B가 철거 명령에 불응하자, A는 행정 대집행법에 따라 계고와 영장 통지를 거쳐 대집행을 실행하였다. 대집행 실행 당일, A 소속 공무원들은 건물 내에 거주하던 C를 강제로 퇴거시킨 후 건물을 철거하였다.

- ① B는 철거 의무자이면서 동시에 건물의 점유자이므로, B에 대한 퇴거 강제는 철거 의무의 대집행에 포함되는 것으로 볼 수 있다.
- ② C는 건물의 점유자이지만 철거 의무의 직접적인 의무자가 아니므로, C에 대한 강제 퇴거를 철거 의무의 대집행에 포함시킬 수 있는지는 의문이다.
- ③ A가 C에게 별도의 계고를 실시하지 않은 것은 절차적 위법에 해당하지 않는데, 대집행의 계고는 철거 의무자인 B에게만 실시하면 되기 때문이다.
- ④ C의 거주권은 B와의 임대차 계약에 따른 사법상 권리이므로, 행정 대집행 절차에서 이를 고려할 필요가 전혀 없다.
- ⑤ 해당 건물의 철거 의무는 문화재보호법이 아닌 B와 C 간의 임대차 계약에 근거한 것이므로, 이는 사법상 의무에 해당하여 대집행의 대상이 되지 않는다.

23. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

다음은 행정 대집행의 절차를 도식화한 것이다.

의무 부과 → ㉠[의무 불이행] → 계고 → (이행 기간 경과) → 영장 통지 → 대집행 실행 → ㉡[비용 징수]

* 위 도식에서 각 단계는 원칙적으로 순차적으로 진행된다.

- ① 의무 부과 단계에서 행정청이 의무를 명하는 법적 근거와 ㉠ 이후 대집행을 실시하는 법적 근거는 별개의 것이다.
- ② ㉠가 존재하더라도 해당 의무가 사법상 의무에 불과한 경우에는 계고 이하의 대집행 절차로 진행할 수 없다.
- ③ 계고와 영장 통지 사이에 의무자가 스스로 의무를 이행하면, 행정청은 영장 통지 이하의 절차를 진행할 명분을 상실한다.
- ④ 비상사나 위험이 절박하여 계고 절차를 생략하고 ㉡ 단계를 진행한 경우, 징수하는 대집행 비용은 의무자가 아닌 행정청이 부담해야 한다.
- ⑤ ㉡ 단계에서 행정청이 의무자에게 부과한 비용에 대해 의무자가 불복하는 경우, 대집행 실행이 이미 완료되었더라도 행정 소송을 통해 다룰 수 있다.

24. ㉠에 비추어 <보기>의 논거를 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

다음은 행정 대집행 관련 판례에서 제기된 논거들이다.

(가) "행정청이 대집행 과정에서 비례의 원칙을 준수하였는지에 대한 사법적 심사는 행정의 전문성과 효율성을 저해하므로, 행정청의 판단에 대해서는 사법부가 최대한 존중해야 한다."

(나) "행정청이 계고 시 이행 기간을 지나치게 짧게 설정하여 의무자가 사실상 자력 이행의 기회를 박탈당한 경우, 이는 계고의 절차적 정당성을 훼손하는 것으로서 사법 심사에 의해 그 위법성이 확인되어야 한다."

(다) "대집행의 실제적 요건을 엄격하게 적용하면 행정 목적의 달성이 지연되므로, 공익의 시급성이 인정되는 경우에는 요건 심사를 간소화하여 대집행의 신속한 실행을 보장해야 한다."

- ① (가)는 사법 심사가 행정의 전문성을 침해한다고 보므로, ㉠에서 사법 심사의 중요성을 강조한 입장을 뒷받침한다.
- ② (나)는 행정청의 절차적 재량 행사에 대한 사법적 통제를 주장하므로, ㉠에서 재량권 남용을 통제해야 한다는 입장과 부합한다.
- ③ (다)는 공익의 시급성을 이유로 요건 심사의 간소화를 주장하므로, ㉠에서 대집행권 행사의 필요성을 인정한 부분과 완전히 일치한다.
- ④ (가)와 (나)는 사법 심사의 범위에 대해 동일한 입장을 취하고 있으므로, ㉠의 취지에 비추어 양자는 상호 보완적이다.
- ⑤ (나)와 (다)는 모두 행정의 실효성을 우선시하므로, ㉠에서 균형을 강조한 입장과는 거리가 있다.

정답 및 해설

1. 정답: ②

정답 해설: 윗글은 1문단에서 행정 대집행의 법적 성격과 개념을 규정하고, 2문단에서 실체적 요건을, 3문단에서 절차를 시간적 순서(계고→영장 통지→실행→비용 징수)에 따라 제시한 뒤, 4문단에서 대집행의 대상 범위에 관한 판례의 논쟁을 소개하고 있다. 따라서 ②가 가장 적절하다.

오답 해설:

① 요건을 '총족 순서'에 따라 배열한 것이 아니라 나열한 것이며, 반례를 범하지 여 외연을 한정한다는 서술도 글 전체의 서술 방식을 포괄하지 못한다.

③ 윗글은 행정 대집행 제도의 역사적 변천 과정을 다루지 않으며, 다른 행정 강제 수단과의 비교도 제시하지 않는다.

④ 기본권 침해의 유형을 분류하는 서술은 나타나지 않으며, 권리 구제 수단을 사례와 함께 열거하는 방식도 아니다.

⑤ 윗글은 학계의 다양한 학설을 소개하지 않으며, 필자의 독자적 견해를 제시하기보다는 법리와 판례를 객관적으로 기술하고 있다.

2. 정답: ④

정답 해설: 4문단에 따르면 대법원은 토지·건물의 인도 의무를 '비대체적 작위 의무'로 보아 대집행의 대상이 될 수 없다고 판시하였다. 인도 의무를 '대체적 작위 의무'로 본 것이 아니므로 ④는 지문의 내용과 부합하지 않는다. 또한 대법원은 퇴거 의무에 대해 별도의 법적 근거를 요구한 것이 아니라, 철거 의무에 퇴거 의무가 포함된다고 판시한 것이다.

오답 해설:

① 1문단에서 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제 집행의 근거가 될 수 없으며, 별도의 법적 근거가 필요하다고 서술하고 있으므로 적절하다.

② 2문단에서 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무가 위반되어 이미 불법 공작물이 설치된 경우 철거라는 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 된다고 서술하고 있으므로 적절하다.

③ 3문단에서 계고는 문서로 하여야 하며 상당한 이행 기간을 정하여야 한다고 서술하고 있으므로 적절하다.

⑤ 5문단에 따르면 대집행 실행이 완료되면 계고나 영장 통지 등에 대한 소송의 이익은 상실되나, 비용 납부 명령은 별도의 행정 처분이므로 그 위법성을 다투는 소송은 여전히 가능하다.

3. 정답: ⑤

정답 해설: ㉠(비례의 원칙)은 대집행이 허용되기 위한 실체적 요건 중 하나로, ㉡(대체적 작위 의무)의 성립 여부를 판단하는 기준이 아니다. ㉢은 의무의 법적 성질에 관한 요건이고, ㉣은 대집행 실시의 비례적 정당성에 관한 요건이다. 양자는 독립적인 요건이므로 ㉤에 부합하지 않는다고 하여 ㉠ 자체가 성립하지 않는 것은 아니다.

오답 해설:

① 1문단에서 대체적 작위 의무는 타인이 대신하여 이행할 수 있는 의무라고 정의하고, 비대체적 작위 의무와 구별하고 있으므로 적절하다.

② 2문단의 실체적 요건에 따르면 대체적 작위 의무의 불이행이 있더라도 비례의 원칙이 충족되지 않으면 대집행이 용인될 수 없으므로 적절하다.

③ 2문단에서 약정에 따른 사법상 의무는 대집행의 대상이 되지 않는다고 서술하고 있으므로, 대체적 작위 의무라 하더라도 사법상 의무이면 대집행에서 배제된다는 설명은 적절하다.

④ 2문단에서 비례의 원칙은 다른 수단으로 이행 확보가 곤란하고 불이행 방치가 심히 공익을 해치는 경우에만 대집행을 허용하는 요건이므로, 다른 수단이 가능한 경우 대집행이 배제된다는 설명은 적절하다.

4. 정답: ③

정답 해설: 4문단에 따르면, 대법원은 토지·건물의 인도 의무는 비대체적 작위 의무라서 대집행의 대상이 될 수 없다고 보면서도, 건물 점유자가 철거 의무자인 경우에는 철거 의무에 퇴거 의무도 포함된다고 판시하였다. 건물을 물리적으로 철거하기 위해서는 그 안에 있는 사람이 밖으로 나가는 행위, 즉 퇴거가 반드시 선행되어야 하므로, 퇴거는 주된 의무인 철거를 이행하기 위해 불가피하게 전제되는 부수적 행위로 볼 수 있다. 따라서 ③이 가장 적절하다.

오답 해설:

① 대법원은 퇴거 의무를 독립적인 대체적 작위 의무로 인정한 것이 아니라, 철

거 의무에 포함되는 부수적 행위로 본 것이다.

② 대법원은 비례의 원칙을 완화한 것이 아니라, 철거 의무의 범위에 퇴거 의무가 포함된다고 해석한 것이다.

④ 4문단에서 대법원은 인도 의무를 비대체적 작위 의무로 판시하였으므로, 퇴거 의무가 대체적 작위 의무에 해당한다는 전제는 성립하지 않는다.

⑤ 비대체적 작위 의무의 법적 분류 자체가 소멸하는 것이 아니라, 철거 의무라는 대체적 작위 의무의 범위에 퇴거가 포섭된다고 본 것이다.

5. 정답: ③

정답 해설: 5문단에 따르면, ㉠(집행 정지)은 대집행의 실행을 사전에 저지하여 소송의 실익을 확보하기 위한 절차적 수단이다. 대집행 실행 이후에는 이미 철거된 건물을 원상회복할 방법이 없으므로, 집행 정지는 대집행 실행 '이전에' 신청해야 의미가 있다. 따라서 '대집행 실행 이후에 원상회복을 실현하기 위한 절차적 수단'이라는 ㉢의 설명은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 2문단에서 대집행의 요건으로 대체적 작위 의무를 제시하고 있으므로, ㉠은 의무의 성질에 관한 요건이라는 설명은 적절하다.

② 2문단에서 비례의 원칙은 대집행이 최후의 수단으로만 허용됨을 규정하는 요건이므로 적절하다.

④ 4문단에서 대법원이 퇴거 의무를 철거 의무에 포함시킨 것은 ㉠의 범위를 판례를 통해 확장한 사례에 해당하므로 적절하다.

⑤ 6문단에서 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 사법 심사가 이를 통제한다고 서술하고 있으며, ㉠의 총족 여부 판단에는 행정청의 재량이 개입될 수 있으므로 적절하다.

6. 정답: ④

정답 해설: 5문단에 따르면, 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고나 영장 통지, 대집행 실행에 대한 소송은 그 이익이 상실된다. 이미 철거된 건물을 원상회복할 방법이 없기 때문이다. <보기>에서 乙은 이미 건물을 철거하였으므로, 甲이 계고와 영장 통지의 위법성을 다투는 행정 소송을 제기하더라도 그 소송의 이익은 상실된 상태이다. 다만 비용 납부 명령에 대해서는 소송이 가능하나, ④는 계고와 영장 통지에 대한 소송으로 권리를 구제받을 수 있다고 하였으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

① 2문단에 따르면 공법인 도시공원법에 근거한 철거 명령에 따른 甲의 의무는 공법상 의무에 해당하므로 적절하다.

② 4문단에 따르면 건물 점유자가 철거 의무자인 경우 퇴거 의무도 철거 의무에 포함되므로, 乙이 甲을 강제 퇴거시킨 행위는 철거 의무의 대집행에 포함되는 것으로 볼 수 있다.

③ 2문단에 따르면 약정에 따른 사법상 의무는 대집행의 대상이 되지 않으므로, 丁이 丙에 대해 행정 대집행을 실시하는 것은 허용되지 않는다.

⑤ 5문단에 따르면 행정 소송에서 대집행을 다투려면 집행 정지를 신청하여 대집행의 실행을 막는 것이 중요하므로, 甲이 철거 전에 집행 정지를 신청했다면 소송의 실익을 확보할 수 있었을 것이다.

7. 정답: ③

정답 해설: B의 주장은 "다른 수단으로 이행 확보가 가능했음에도 곧바로 대집행에 착수했다"는 것으로, 이는 2문단에서 제시된 실체적 요건 중 비례의 원칙, 즉 '다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고 불이행을 방지함이 심히 공익을 해치는 경우'에 해당하는지 여부에 관한 다툼이다. 따라서 법원은 다른 수단으로 이행을 확보할 수 있었는지를 심리하여야 한다.

오답 해설:

① 오염 물질 제거 의무는 타인이 대신 이행할 수 있는 대체적 작위 의무에 해당한다. 1문단에서 오염 물질의 제거 의무가 대체적 작위 의무의 예로 명시되어 있다. 따라서 A가 C에게 위탁한 것은 대집행의 요건에 부합한다.

② 3문단에 따르면 대집행의 실행은 행정청이 스스로 또는 '제삼자로 하여금' 이행시키는 것을 포함하므로, 제삼자 C에게 위탁한 것은 절차적 하자에 해당하지 않는다.

④ 5문단에 따르면 대집행이 이미 완료된 경우 계고와 영장 통지에 대한 소송의 이익은 상실된다. 다만 비용 납부 명령에 대해서는 소송이 가능하다.

⑤ 집행 정지의 신청 여부는 소의 이익 인정 요건이 아니다. B는 비용 납부 명령의 위법성을 다투는 소송을 제기할 수 있으며, 집행 정지 미신청이 소 각하의 사

유가 되는 것은 아니다.

8. 정답: ⑤

정답 해설: ㉠ '운용'의 표준국어대사전상 의미는 '무엇을 움직이게 하거나 부리어 씀'이다. ㉡에서 제시한 '조직이나 기구, 사업체 따위를 운용하고 경영함'은 '운영(運營)'의 사전적 의미이다. 따라서 ㉢은 ㉡의 사전적 의미로 적절하지 않다.

오답 해설:

① ㉠ '징수(徵收)'는 '나라, 공공 단체 등이 법에 따라 세금, 수수료, 벌금 따위를 거두어들이는 것'을 의미하므로 적절하다.

② ㉢ '실체적(實體的)'은 '실체를 갖추고 있는. 또는 그런 것'을 의미하므로 적절하다.

③ ㉣ '약정(約定)'은 '어떤 일을 약속하여 정함'을 의미하므로 적절하다.

④ ㉤ '구제(救濟)'는 '자연적인 재해나 사회적인 피해를 당하여 어려운 처지에 있는 사람을 도와줌'을 의미하므로 적절하다.

9. 정답: ④

정답 해설: 6문단에서 "행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 이를 통제하는 사법 심사가 중요한 역할을 한다."라고 서술하고 있다. 따라서 행정청의 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 사법 심사를 통해 위법성이 통제될 수 있다는 ㉣의 서술은 적절하다.

오답 해설:

① 3문단에 따르면 계고와 대집행 영장 통지는 별개의 단계로 서술되어 있으며, 동일한 문서에 포함되어야 한다는 내용은 없다. 계고는 의무 이행을 촉구하는 사전 통지이고, 영장 통지는 의무자가 계고 후에도 불이행할 경우에 실행 시기 등을 알리는 후속 절차이다.

② 3문단에서 대집행 영장에 기재되어야 할 사항은 실행 시기, 책임자의 성명, 대집행 비용이다. 의무자의 이의 신청 절차가 기재되어야 한다는 내용은 지문에 없다.

③ 4문단에서 대법원은 토지·건물의 인도 의무를 원칙적으로 대집행의 대상에서 배제하면서도, 건물 점유자가 철거 의무자인 경우에는 퇴거 의무가 철거 의무에 포함된다고 판시하여 예외를 인정하였다.

⑤ 2문단에 따르면 대집행이 가능하려면 공법상 의무의 불이행, 대체적 작위 의무, 비례의 원칙의 충족이라는 세 가지 실체적 요건을 모두 갖추어야 한다. 의무 불이행만으로 대집행을 실시할 수 있는 것이 아니다.

10. 정답: ④

정답 해설: [B]에서 대집행 절차가 계고→영장 통지→실행→비용 징수의 순서로 진행됨을 서술하고 있으나, 비상사나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행이 가능하다는 예외 규정을 함께 제시하고 있다. 따라서 '어떠한 경우에도 그 순서를 변경할 수 없음을 명시하고 있다'는 ㉣의 서술은 적절하지 않다.

오답 해설:

① [A]에서 대체적 작위 의무, 부작위 의무, 비대체적 작위 의무를 구분하여 대집행의 대상이 되는 의무와 되지 않는 의무를 밝히고 있으므로 적절하다.

② [A]에서 행정 대집행이 국민의 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 법적 근거가 필요하며, 이는 헌법상 법치 행정의 원리에 따른 것이라고 설명하고 있으므로 적절하다.

③ [B]에서 계고는 문서로 하여야 하고 상당한 이행 기간을 정해야 하며, 영장 통지에는 실행 시기·책임자 성명·비용이 포함되어야 하고, 비용 징수 시에도 문서로 납부를 명해야 한다는 등 형식적 요건을 구체적으로 제시하고 있으므로 적절하다.

⑤ [A]는 행정 대집행의 개념, 대상이 되는 의무의 유형, 법적 근거의 필요성 등 제도적 성격과 법적 토대를 규정하고 있고, [B]는 계고부터 비용 징수까지의 구체적 절차를 기술하고 있으므로 적절하다.

11. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에 따르면 행정 대집행의 실체적 요건은 공법상 의무의 불이행, 대체적 작위 의무, 비례의 원칙의 충족이라는 세 가지가 모두 갖추어져야 한다.

㉠(공법상 의무)에 해당하는 의무라 하더라도 비례의 원칙이라는 추가적 요건을 충족하지 않으면 대집행이 불가능하다. 따라서 ㉤는 적절하지 않다.

오답 해설:

① 2문단에서 건축법 위반에 따른 철거 의무는 공법상 의무, 매매 약정에 따른 철거 의무는 사법상 의무로 구별하고 있으므로, 의무 발생 근거의 법적 성질에

따라 ㉠과 ㉡이 구별된다는 설명은 적절하다.

㉡ 2문단에서 대집행의 첫 번째 실체적 요건으로 '공법상 의무의 불이행'을 제시하고 있으므로, ㉠의 불이행이 실체적 요건 충족의 전제가 된다는 설명은 적절하다.

㉢ 2문단에서 사법상 의무는 대집행의 대상이 되지 않는다고 서술하고 있으므로, 사법상의 구제 절차를 통해 이행을 확보해야 한다는 추론은 적절하다.

㉣ 2문단에서 건축법 위반에 따른 건물 철거 의무는 ㉠에, 약정에 따른 건물 철거 의무는 ㉡에 해당한다고 설명하고 있으므로, 동일한 행위라도 발생 근거에 따라 ㉠ 또는 ㉡에 해당할 수 있다는 설명은 적절하다.

12. 정답: ③

정답 해설: ㉢은 "점유를 이전하는 행위는 오직 의무자만이 이행할 수 있는 행위이므로 타인이 대신할 수 없기 때문이다."라는 문장이다. 이 판시의 전제는 인도(물건에 대한 사실상의 지배를 이전하는 일)라는 행위가 그 본질상 의무자 자신의 의사적 협력, 즉 자발적인 점유 포기나 이전 의사를 수반하는 행위여서 제삼자가 대신할 수 없다는 것이다. 따라서 ㉢이 가장 적절하다.

오답 해설:

① ㉢은 인도 의무가 비대체적 작위 의무인 이유를 설명하는 문장이며, 의무 이행이 공익에 기여하는지 여부는 비례의 원칙에 관한 것으로 ㉢에 담긴 전제와 무관하다.

② 지문에서 비대체적 작위 의무에 대한 다른 강제 수단이 법적으로 금지되어 있다는 내용은 서술되어 있지 않다. ㉢은 인도 의무가 대집행의 대상이 될 수 없는 이유를 설명할 뿐이다.

④ 4문단에서 대법원은 철거 의무자가 건물을 점유하는 경우 퇴거 의무가 철거 의무에 포함된다고 판시하여, 점유 배제를 위한 강제력 행사를 예외적으로 인정하였다. 따라서 점유자가 행정 대집행의 상대방이 될 수 없다는 전제는 성립하지 않는다.

⑤ 대집행의 대상이 금전적 가치로 환산 가능해야 한다는 요건은 지문에 제시되어 있지 않다.

13. 정답: ④

정답 해설: ㉢은 "대집행이라는 물리적 실행이 끝나 버린 상황에서 설령 법원이 계고나 영장 통지 등의 위법성을 인정하더라도 이미 철거된 건물을 철거되기 이전의 상태로 되돌릴 방법이 없기 때문이다."라는 문장이다. ㉣은 법원이 계고의 위법성을 인정하면 원상회복이 가능하다고 서술하고 있으나, 이는 ㉠에서 명시한 "되돌릴 방법이 없다"는 내용과 정면으로 충돌한다. 따라서 ㉣는 적절하지 않다.

오답 해설:

① ㉣의 논리에 따르면, 법원의 판결로 권리 침해를 실질적으로 시정할 수 없다면 소의 이익이 부정된다. 이는 소의 이익 인정에 실질적 시정 가능성이 전제되어야 함을 의미하므로 적절하다.

② 집행 정지가 인용되면 대집행의 실행이 저지되므로 원상회복 불능의 상태가 발생하지 않아, 계고나 영장 통지에 대한 소송의 이익이 유지될 수 있다. 이는 ㉣의 논리에 비추어 적절한 추론이다.

③ 5문단에 따르면 비용 납부 명령은 행정 소송의 대상이 되며, 대집행 실행의 완료와는 별개로 취소가 가능하므로 소의 이익이 인정될 수 있다.

⑤ ㉣의 논리는 대집행 실행의 물리적 완료로 인해 원상회복이 불가능해지는 경우에 적용되므로, 오염 물질 제거와 같이 대집행 실행이 완료된 경우에도 계고에 대한 소의 이익이 문제될 수 있다는 추론은 적절하다.

14. 정답: ④

정답 해설: <보기>에 따르면 乙은 甲에게 문서로 계고를 실시하고 이행 기간을 30일로 정하였다. 즉 乙은 계고를 이미 적법하게 실시한 후 대집행 영장을 통지한 것이다. ㉢은 '乙이 계고 없이 곧바로 대집행 영장을 통지한 것'이라고 서술하고 있으나, 이는 <보기>의 사실 관계와 부합하지 않는다. 따라서 ㉢는 적절하지 않다.

오답 해설:

① 가축 사육 시설의 철거는 의무자 본인이 아닌 행정청이나 제삼자가 대신 수행할 수 있는 행위이므로 대체적 작위 의무에 해당한다.

② 甲의 철거 의무는 환경보호법이라는 공법에 근거하므로, 2문단에서 제시한 대집행의 첫 번째 실체적 요건인 공법상 의무(㉠)에 부합한다.

③ 丙의 의무는 乙과의 민간 위탁 계약에 따른 것이므로, 공법상 의무가 아닌 사법상 의무(㉡)에 해당하여 행정 대집행의 대상이 되지 않는다.

⑤ 5문단에 따르면 대집행 실행이 완료되면 계고에 대한 소송의 이익이 상실되므로, 시설 철거가 완료된 후 계고의 위법성을 다투는 소송에서는 소의 이익이 부정될 수 있다.

15. 정답: ②

정답 해설: <보기>에서 A는 B가 스스로 의무를 이행하도록 유도할 수 있는 다른 수단이 있었음에도 이를 고려하지 않고 곧바로 대집행에 착수하였다. 2문단에 따르면 대집행은 "다른 수단으로 이행을 확보하기 곤란하고, 불이행을 방지함이 심히 공익을 해치는 경우"에 한해 허용되므로, 다른 수단이 있었음에도 이를 고려하지 않은 A의 대집행 착수는 비례의 원칙을 위반한 것으로 볼 수 있다. 6문단에 따르면 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 사법 심사의 대상이 되므로, ②는 적절하다.

오답 해설:

- ① 5문단에 따르면 대집행이 이미 실행돼 버리면 원상회복이 불가능하므로, 대집행 실행에 대한 소송의 이익이 상실된다. 따라서 대집행이 완료된 이후에 집행정지를 신청하여 실행을 막는다는 것은 성립할 수 없다.
- ③ C는 불법 증축 부분에서 영업을 하는 세입자이지 철거 의무의 직접적인 의무자가 아니다. 철거 명령은 건물 소유자 B에게 부과된 것이다.
- ④ C의 영업 손실에 대한 배상 책임이 전적으로 A에게 있다거나 이것이 행정대집행법에 명시적으로 규정되어 있다는 내용은 지문에 없다.
- ⑤ 다른 수단을 고려하지 않은 것은 비례의 원칙에 관한 문제이지, 대체적 작위 의무의 성질 자체에 위배되는 것이 아니다. 또한 실체적 요건의 흠결이 있더라도 대집행 전체가 처음부터 무효가 된다고 단정할 수 있는 근거는 지문에 없다.

16. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 대법원은 토지·건물의 인도 의무를 비대체적 작위 의무로 보아 대집행의 대상에서 제외하였다. X는 인도 의무에 대해서도 대집행을 전면적으로 허용해야 한다고 주장하고 있으므로, 이는 인도 의무를 비대체적 작위 의무로 판시한 판례의 입장과 정면으로 상충한다.

오답 해설:

- ① X는 비례의 원칙에 따른 엄격한 요건 심사를 '완화'해야 한다고 주장하고 있으므로, 다른 수단으로 이행 확보가 곤란한 경우에만 대집행을 허용해야 한다는 위글의 입장과 부합하지 않는다.
- ② 비상시 계고 생략 규정은 긴급한 상황에서의 예외적 조치이며, X의 주장은 일반적인 상황에서도 계고와 영장 통지를 하나로 통합하자는 것이다. 양자는 적용되는 상황의 전제가 다르므로 동일한 논리에 기반한 것이라고 보기 어렵다.
- ④ 6문단에 따르면 행정의 실효성과 국민의 권익 보호라는 두 가치의 균형이 중요하다. X의 견해는 행정의 실효성을 일방적으로 강화하는 방향으로 비례의 원칙 완화, 절차 통합, 인도 의무 대집행 전면 허용을 주장하고 있으므로, 두 가치를 조화롭게 반영한 것이라고 보기 어렵다.
- ⑤ 6문단에 따르면 행정청의 재량이 확대될수록 남용의 위험이 커지므로, 이를 통제하는 사법 심사의 역할은 오히려 더 강조되어야 한다. 재량 확대가 사법 심사의 축소를 정당화한다는 결론은 위글의 논지와 반대된다.

17. 정답: ④

정답 해설: 3문단에 따르면 의무자에게 상당한 이행 기간을 정하여 부여하는 것은 대집행 영장에 의한 통지가 아니라 '계고'의 고유한 특징이다. 계고는 "의무자가 스스로 의무를 이행하는 데 필요한 상당한 이행 기간을 정하여야" 하는 절차이며, 대집행 영장에 의한 통지는 "대집행 실행 시기, 대집행 책임자의 성명, 대집행 비용"을 의무자에게 통지하는 절차이다. ④는 계고의 특징을 영장 통지에 귀속시키고 있으므로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 대집행의 실행은 행정청이 스스로 또는 제삼자로 하여금 의무를 이행시키는 것이라고 서술하고 있으므로 적절하다.
- ② 3문단에서 대집행 영장에 기재해야 할 사항과 의무자에 대한 통지 의무를 규정하고 있으므로, 이를 이행하지 않으면 절차적 하자가 발생한다는 추론은 적절하다.
- ③ 4문단에서 대법원이 퇴거 의무를 철거 의무에 포함시킨 것은 '건물의 점유자가 철거 의무자일 때'에 한정된다. 따라서 점유자가 철거 의무를 부담하지 않는 제삼자인 경우에는 이 법리가 적용되지 않으므로 적절하다.
- ⑤ 대집행은 의무자가 의무를 불이행한 경우에 진행되는 것이므로, 의무자가 이행 기간 내에 의무를 이행하면 대집행의 전제 자체가 소멸하여 후속 절차로 진행

할 수 없다는 추론은 적절하다.

18. 정답: ②

정답 해설: [A]는 대집행의 세 가지 실체적 요건(공법상 의무 불이행, 대체적 작위 의무, 비례의 원칙)을 '첫째, 둘째, 셋째'로 병렬적으로 나열하고 있다. 각 요건에 대해 해당하는 사례(건축법 위반에 따른 철거 의무, 불법 공작물 철거로의 전환 등)와 해당하지 않는 사례(약정에 따른 사법상 의무, 부작위 의무·비대체적 작위 의무 등)를 대조하여 적용 범위를 구체화하고 있다. 따라서 ②가 가장 적절하다.

오답 해설:

- ① 세 가지 요건은 중요도에 따른 위계적 관계가 아니라 독립적으로 모두 충족되어야 하는 병렬적 요건이다. 앞의 요건이 충족되지 않으면 뒤의 요건이 자동 배제된다는 서술은 지문의 구조와 맞지 않는다.
- ③ 세 요건은 각각 독립적인 판단 기준으로 제시되어 있으며, 앞 요건의 결론이 뒤 요건의 전제가 되는 연쇄적 추론 구조를 이루고 있지 않다.
- ④ [A]에서는 각 요건에 대한 찬반 논거를 제시하지 않으며, 종합적 논증의 방식도 취하고 있지 않다.
- ⑤ 세 번째 요건인 비례의 원칙은 앞의 두 요건에 대한 예외를 규정하는 것이 아니라, 대집행의 허용 여부에 관한 별도의 독립적 요건이다.

19. 정답: ⑤

정답 해설: 1문단에 따르면, ①(부작위 의무)과 ②(비대체적 작위 의무)는 대체적 작위 의무와 '구별'되는 별개의 의무 유형이다. 즉 ①과 ②는 대체적 작위 의무의 하위 유형이 아니라, 대체적 작위 의무와 대등하게 구별되는 독립적인 의무 범주이다. 따라서 ⑤는 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 ①은 '어떠한 행위를 하여서는 안 되는 소극적 의무'로 정의되어 있다. 2문단에서 부작위 의무는 원칙적으로 대집행의 대상이 될 수 없다고 서술하고 있으므로 적절하다.
- ② 1문단에서 ②는 '오직 의무자만이 이행할 수 있는 의무'로 정의되어 있으며, 2문단에서 비대체적 작위 의무는 대집행의 대상이 될 수 없다고 서술하고 있으므로 적절하다.
- ③ 2문단에서 부작위 의무인 불법 공작물의 설치 금지 의무가 위반되어 불법 공작물이 설치된 경우, 철거라는 작위 의무로 전환되어 대집행의 대상이 된다고 서술하고 있으므로 적절하다.
- ④ 4문단에서 대법원은 인도 의무를 비대체적 작위 의무로 보아 대집행의 대상에서 배제하면서도, 건물 점유자가 철거 의무자인 경우에는 퇴거 의무가 철거 의무에 포함된다고 판시하였으므로 적절하다.

20. 정답: ①

정답 해설: ⑥는 "행정상 의무를 명할 수 있는 명령권의 근거가 되는 법이 동시에 강제로 행정을 집행하는 근거가 될 수는 없으며, 대집행을 위한 별도의 법적 근거가 필요하다"는 내용이다. 이 문장 직전에 "행정 대집행은 국민의 재산권 등 기본권에 대한 중대한 제한을 수반하므로 반드시 법적 근거가 있어야 한다"고 서술되어 있다. 즉 행정 대집행이 기본권에 대한 중대한 제한을 동반하는 행정 작용이기 때문에 별도의 법적 근거가 필요하다는 것이 ⑥의 이유이다. 따라서 ①이 가장 적절하다.

오답 해설:

- ② ⑥는 명령권의 근거와 대집행의 근거가 분리되어야 한다는 내용이지, 비용 징수를 위한 별도의 법적 근거에 관한 것이 아니다.
- ③ ⑥의 이유는 법률의 포괄 범위에 관한 것이 아니라, 대집행이 기본권에 대한 중대한 제한을 수반한다는 헌법적 원리에 근거한 것이다.
- ④ 제삼자에 의한 이행의 법적 근거 문제는 ⑥의 논지와 직접적 관련이 없다. ⑥는 명령권과 집행권의 법적 근거 분리에 관한 것이다.
- ⑤ 행정 명령과 행정 대집행이 서로 다른 행정 기관의 소관 사항이라는 내용은 지문에 없으며, ⑥의 논지와도 무관하다.

21. 정답: ⑤

정답 해설: 5문단에 따르면 대집행이 이미 실행돼 버리면 계고나 영장 통지, 대집행 실행에 대한 소송의 이익이 상실되는데, 이는 물리적 실행이 끝나 원상회복이 불가능하기 때문이다. 그런데 ⑤에서는 집행 정지를 신청하여 대집행 실행을 사전에 막은 상황을 전제하고 있다. 대집행이 실행되지 않았다면 원상회복 불능

이라는 상태가 발생하지 않으므로, 영장 통지의 위법성을 다투는 소송의 이익은 상실되지 않고 유지된다. 따라서 소송의 이익이 상실되었을 것이라는 ㉔의 서술은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 乙의 철거 의무는 도로법이라는 공법에 근거하므로, [A]에서 제시한 실체적 요건 중 첫 번째인 공법상 의무의 불이행에 해당한다.
- ② 乙은 노점 시설물의 철거 의무자이면서 동시에 해당 시설물을 점유하고 있으므로, [B]에서 제시한 판례 법리에 비추어 퇴거 행위가 철거 의무의 대집행에 포함될 수 있다.
- ③ 5문단에 따르면 비용 납부 명령은 행정 소송의 대상이 되며, 대집행 실행 완료 후에도 그 위법성을 다퉴 수 있다.
- ④ 丙의 의무는 도로 점용 허가 계약의 만료에 따른 것인데, 도로 점용 허가의 법적 성질이 공법적인 것인지 사법적인 것인지에 따라 행정 대집행의 대상 여부가 달라질 수 있다는 추론은 적절하다.

22. 정답: ㉔

정답 해설: 4문단에서 대법원이 퇴거 의무를 철거 의무에 포함시킨 것은 '건물의 점유자가 철거 의무자일 때'에 한정된다. <보기>에서 C는 건물의 임차인으로서 점유자이지만, 철거 의무의 직접적인 의무자는 B이다. B는 다른 곳에 거주하므로 건물을 점유하고 있지 않다. 따라서 판례의 법리를 C에게 적용하여 철거 의무의 대집행에 C에 대한 강제 퇴거를 포함시킬 수 있는지는 의문의 여지가 있다.

오답 해설:

- ① <보기>에서 B는 건물의 소유자이자 철거 의무자이지만, B 자신은 다른 곳에 거주하여 해당 건물을 점유하고 있지 않다. 따라서 4문단의 판례 법리가 적용되려면 점유자와 철거 의무자가 동일인이어야 하는데, B는 점유자가 아니므로 이 법리가 직접 적용되기 어렵다.
- ③ A가 C에게 별도의 계고를 실시하지 않은 것의 적법성 여부를 단정하기는 어렵다. 지문에서 계고는 의무자에게 실시하는 것으로 서술되어 있으나, C의 거주 사실에 대한 고려 여부는 별개의 법적 쟁점이 될 수 있다.
- ④ C의 거주권이 사법상 권리라 하더라도, 행정 대집행 과정에서 제삼자의 권리를 전혀 고려할 필요가 없다는 것은 과도한 단정이다. 6문단에서 국민의 권익 보호와의 균형을 강조하고 있으므로, C의 권리도 고려 대상이 될 수 있다.
- ⑤ B의 철거 의무는 문화재보호법이라는 공법에 근거한 것이지, B와 C 간의 임대차 계약에 근거한 것이 아니다. 따라서 공법상 의무에 해당하여 대집행의 대상이 된다.

23. 정답: ㉔

정답 해설: 3문단에 따르면 비상사나 위험이 절박한 경우에는 계고 없이 대집행이 가능하다. 그러나 대집행 비용의 부담 주체에 대해 3문단은 "대집행 비용은 원칙적으로 의무자가 부담해야 한다"고 명시하고 있을 뿐, 계고 절차의 생략 여부에 따라 비용 부담 주체가 변경된다는 내용은 지문 어디에도 없다. 따라서 계고를 생략한 경우 대집행 비용을 행정청이 부담해야 한다는 ㉔의 서술은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 1문단의 ㉔에 따르면 명령권의 근거가 되는 법과 대집행의 법적 근거는 별개이므로, 의무 부과 단계의 법적 근거와 ㉔ 이후 대집행의 법적 근거가 별개라는 설명은 적절하다.
- ② 2문단에 따르면 대집행의 첫 번째 실체적 요건은 공법상 의무의 불이행이며, 사법상 의무의 불이행은 대집행의 대상이 되지 않으므로, ㉔가 존재하더라도 사법상 의무인 경우 후속 절차로 진행할 수 없다는 설명은 적절하다.
- ③ 의무자가 계고에서 정한 이행 기간 내에 의무를 이행하면, 대집행의 전제인 의무 불이행 상태가 해소되므로 후속 절차로 진행할 명분이 소멸한다는 추론은 적절하다.
- ⑤ 5문단에 따르면 비용 납부 명령은 대집행 실행이 완료된 이후에도 행정 소송의 대상이 되므로, ㉔ 단계에서의 불복이 가능하다는 설명은 적절하다.

24. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔는 "행정청의 대집행권 행사의 필요성을 인정하되 재량권 남용이나 일탈이 있는 경우 이를 통제하는 사법 심사가 중요한 역할을 한다"는 내용이다. (나)는 행정청이 계고 시 이행 기간을 지나치게 짧게 설정하여 의무자의 자력 이행 기회를 박탈한 경우 이를 사법 심사에 의해 위법으로 확인해야 한다고 주장한다. 이는 행정청의 절차적 재량 행사에 대한 사법적 통제를 주장하는 것으로, ㉔

에서 재량권 남용을 통제해야 한다는 입장과 부합한다.

오답 해설:

- ① (가)는 사법적 심사가 행정의 전문성과 효율성을 저해하므로 행정청의 판단을 최대한 존중해야 한다고 주장한다. 이는 사법 심사의 역할을 축소하자는 입장이므로, ㉔에서 사법 심사의 중요성을 강조한 입장을 '뒷받침한다'는 평가는 적절하지 않다. 오히려 ㉔의 입장과 상충한다.
- ③ (다)는 공익의 시급성을 이유로 실체적 요건 심사의 간소화를 주장하고 있다. ㉔는 대집행권 행사의 필요성을 '인정하되' 재량권 남용을 통제해야 한다는 균형적 입장이다. (다)는 요건 심사를 완화하여 행정의 실효성을 일반적으로 강화하자는 주장이므로, ㉔의 입장과 '완전히 일치한다'고 볼 수 없다.
- ④ (가)는 사법 심사의 범위를 축소하자는 입장이고, (나)는 사법 심사에 의한 통제를 강화하자는 입장이므로, 양자는 사법 심사의 범위에 대해 상반된 입장을 취하고 있다. 따라서 상호 보완적이라는 평가는 적절하지 않다.
- ⑤ (나)는 행정청의 재량 남용에 대한 사법적 통제를 주장하므로 국민의 권익 보호를 우선시하는 입장이지, 행정의 실효성을 우선시하는 것이 아니다. (다)만이 행정의 실효성을 우선시하는 입장이므로, (나)와 (다)가 모두 행정의 실효성을 우선시한다는 평가는 적절하지 않다.